

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1985/2532	บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด	โจทก์
	นายเชาว์ ก่อเชื้อวานิช กับพวก	จำเลย
	นางสาวเสงี่ยม ภาดาจิตร ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	กรมที่ดิน ที่ 6 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 6 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชำระเงิน 4,000,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 2,359,677.50 บาท ตามคำขอของโจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 6 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 148,147)

จำเลยที่ 2 ที่ 6 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 136 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ประชา บุญวนิช-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ